

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5542/2534

บริษัท คอ มเมอร์เชียล โอเปอเรชั่น
อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

กองบัญชาการทหารสูงสุด

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 215

ที่จำเลยสั่งให้โจทก์หยุดงานชั่วคราวก็เพื่อถวายเป็นการอารักขาแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ คำสั่งจำเลยที่ให้โจทก์หยุดงานชั่วคราวจึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายและโจทก์ย่อมต้องทราบดีอยู่แล้วในขณะที่ทำสัญญาว่า องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์จะเสด็จแปรพระราชฐานมาประทับที่พระตำหนักทักษิณราชินีเวสตันพระตำหนักภูพานราชินีเวสตัน และพระตำหนักภูผินังราชินีเวสตัน เป็นประจำทุกปี ทั้งเมื่อได้รับคำสั่งให้หยุดงานชั่วคราวโจทก์มิได้ ทักท้วงหรือโต้แย้งแต่ประการใด จะถือว่าจำเลยผิดสัญญาโดยไม่จัดการหรืออำนวยความสะดวกให้โจทก์เข้าทำงานก่อสร้างตามสัญญาเป็นการ ไม่ชำระหนี้ให้ต้องตามความประสงค์อันแท้จริงแห่งมูลหนี้หาได้ไม่ โจทก์จึงไม่มีสิทธิเรียกค่าเสียหายอัน เกิดจากคำสั่งของจำเลย ดังกล่าวนั้นได้.

โจทก์ฟ้องขอให้บังคับจำเลยชำระเงินค่าจ้าง ค่าอุปกรณ์และค่าเสียหายจำนวน 18,198,234.78 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยให้แก่โจทก์

จำเลยให้การว่า จำเลยได้ชำระค่าจ้างก่อสร้างรั้ว และค่าซื้อสิ่งของตามสัญญาซื้อขายระบบสัญญาณเตือนภัยอิเล็กทรอนิกส์รวมทั้งค่าก่อสร้างแก้ไขเพิ่มเติมพระตำหนักทั้ง 3 แห่งให้แก่โจทก์ครบถ้วนแล้ว ขณะทำสัญญากว่าจ้าง โจทก์ทราบดีอยู่แล้วว่า จะต้องหยุดงานก่อสร้างชั่วคราวในช่วงระหว่างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศานุวงศ์ เสด็จประทับ ณ พระตำหนักต่าง ๆ และโจทก์ไม่ได้รับความเสียหายจากการหยุดงานชั่วคราว

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงฟังได้ในเบื้องต้นว่า...เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2521 จำเลยได้ทำสัญญากว่าจ้างโจทก์ก่อสร้างรั้วกับสิ่งต่าง ๆ เพื่อการติดตั้งเครื่องสัญญาณเกี่ยวกับระบบสัญญาณเตือนภัยอิเล็กทรอนิกส์ ที่พระตำหนัก 4 แห่ง คือพระตำหนักทักษิณราชธานีเวศน์ พระตำหนักภูพานราชธานีเวศน์ พระตำหนักภูผินังราชธานีเวศน์และพระตำหนักจิตรลดารโหฐาน โดยโจทก์ต้องทำงานให้เสร็จเรียบร้อยและส่งมอบงานแต่ละแห่งให้แก่จำเลยภายใน 420 วัน, 330 วัน, 330 วัน และ 270 วัน ตามลำดับ นับแต่วันที่จำเลยกำหนดให้ลงมือทำงานได้ ตกลงค่าจ้างรวม 81,647,000 บาท รายละเอียดปรากฏตามสัญญากว่าจ้างเอกสารหมายเลข จ.3 และแบบแปลนต่อท้ายสัญญากว่าจ้างเอกสารหมายเลข จ.57, จ.58 และ จ.59 และในวันเดียวกันจำเลยได้ทำสัญญาซื้อระบบสัญญาณเตือนภัยอิเล็กทรอนิกส์ 4 ชุด พร้อมด้วยอุปกรณ์สำหรับติดตั้งที่พระตำหนักทั้ง 4 แห่ง ในราคา 23,885,000 บาทรายละเอียดปรากฏตาม

หนังสือสัญญาซื้อขายเอกสารหมาย จ.3 เมื่อทำสัญญาดังกล่าวแล้ว โจทก์ได้ลงมือทำการก่อสร้างที่พระตำหนักทักษิณราชินีเวศน์ จังหวัดนราธิวาส ที่พระตำหนักภูพิงค์ราชินีเวศน์จังหวัดเชียงใหม่ และที่พระตำหนักภูพานราชินีเวศน์ จังหวัดสกลนคร ตามลำดับ สำหรับพระตำหนักจิตรลดารโหฐาน กรุงเทพมหานคร นั้นจำเลยให้จัดการก่อสร้าง และโจทก์ได้ลดราคาค่าก่อสร้างให้แก่จำเลยเรียบร้อยแล้ว ในระหว่างทำการก่อสร้างพระตำหนักทั้ง 3 แห่งจำเลยสั่งให้โจทก์แก้ไขเปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติมงานก่อสร้างรายละเอียดปรากฏตามเอกสารหมาย จ.7, จ.17 ถึง จ.20 และ จ.22...

ปัญหาตามฎีกาของโจทก์ข้อต่อไปมีว่า การที่จำเลยสั่งให้โจทก์หยุดทำงานในระหว่างที่โจทก์กำลังดำเนินการก่อสร้าง ถือว่าจำเลยผิดสัญญา โดยไม่จัดการหรืออำนวยความสะดวกให้โจทก์ได้เข้าไปทำงานก่อสร้างตามสัญญา เป็นการไม่ซื่อสัตย์ให้ต้องตามความประสงค์อันแท้จริงแห่งมูลหนี้ โจทก์มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายอันเกิดจากคำสั่งของจำเลยตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 215หรือไม่ นั้น เห็นว่า ที่จำเลยสั่งให้โจทก์หยุดงานชั่วคราวก็เพื่อถวายเป็นการอารักขาแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศานุวงศ์ คำสั่งจำเลยที่ให้โจทก์หยุดงานชั่วคราวจึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายและโจทก์ก็ย่อมจะต้องทราบดีอยู่แล้วในขณะที่ทำสัญญาว่าองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์จะเสด็จแปรพระราชฐานมาประทับที่พระตำหนักทักษิณราชินีเวศน์พระตำหนักภูพานราชินีเวศน์ และพระตำหนักภูพิงค์ราชินีเวศน์เป็นประจำทุกปี ประกอบทั้งเมื่อได้รับคำสั่งให้หยุดงานชั่วคราวโจทก์ก็มีได้หักทวงหรือโต้แย้งไว้แต่ประการใด จึงถือไม่ได้ว่าจำเลยผิดสัญญาตามที่โจทก์ฎีกา โจทก์จึงเรียกค่าเสียหายในส่วนนี้ไม่ได้...

ปัญหาตามฎีกาของโจทก์ประการสุดท้ายมีว่า จำเลยจะต้องชดเชยค่าเช่าตู้คอนเทนเนอร์และโกดังสำหรับเก็บอุปกรณ์สัญญาณเตือนภัยอิเล็กทรอนิกส์ให้แก่โจทก์หรือไม่ โจทก์ฎีกาว่ามีอุปกรณ์สัญญาณเตือนภัยอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งจำเลยสั่ง

ระงับการสั่งซื้อ แต่โจทก์สั่งระงับไม่ทัน เมื่อของส่งมาถึงประเทศไทยแล้วไม่อาจนำไปติดตั้งที่พระตำหนักทั้ง 4 แห่ง เพราะจำเลยสั่งระงับการติดตั้งโจทก์จึงต้องเช่าตู้คอนเทนเนอร์และโกดังเก็บของดังกล่าวไว้ 3 เดือนเห็นว่า สัญญาซื้อขายระบบสัญญาณเตือนภัยอิเล็กทรอนิกส์ตามเอกสารหมายเลข จ.3 ข้อ 4 วรรคสอง ได้กำหนดเงื่อนไขหรือวิธีการในการส่งมอบไว้ว่า การส่งมอบสิ่งของตามสัญญาซื้อขายนี้ ไม่ว่าจะมีการส่งมอบเพียงครั้งเดียวหรือหลายครั้ง ผู้ขายจะต้องแจ้งกำหนดเวลาส่งมอบแต่ละครั้งให้ผู้ซื้อทราบ โดยทำเป็นหนังสือนำไปยื่นต่อผู้ซื้อ ณ สถานที่ส่งมอบในเวลาทำการก่อนวันส่งมอบไม่น้อยกว่า 3 วันทำการ พยานหลักฐานตามที่โจทก์นำสืบมา ไม่ปรากฏว่าโจทก์ได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดดังกล่าว หรือมีข้อตกลงระหว่างโจทก์จำเลยว่าจำเลยจะต้องเป็นผู้จ่ายค่าเช่าตู้คอนเทนเนอร์และโกดัง จำเลยจึงไม่ต้องรับผิดชอบใช้ค่าเช่าตู้คอนเทนเนอร์และโกดังให้แก่โจทก์..."

พิพากษายืน.

(ชูศักดิ์ บัณฑิตกุล-วินัย กันนะ-ราเชนทร์ จัมปาสุต)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ